

Concetti introduttivi: lo Stato sociale e le sue componenti

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 02 · 27 febbraio 2026

Questa lezione è il tuo scaffolding concettuale per tutto il semestre. Il prof Avilés costruisce la cornice dentro cui ogni argomento futuro troverà posto: cos'è lo Stato sociale, da dove viene, a cosa serve, e di quali pezzi è fatto. Vale la pena capirlo bene adesso — risparmia confusione dopo.

Lo Stato sociale (Welfare State): cos'è

Il termine **Stato sociale** (o *Welfare State*, dall'inglese) designa qualcosa di più grande di una singola legge o istituzione:

Un insieme di politiche, norme, pratiche, istituzioni, valori e ideologie volto a rispondere a una serie di rischi e bisogni e a correggere gli effetti prodotti dai meccanismi di mercato, con l'obiettivo di mantenere e migliorare il benessere dei cittadini.

Pensa a un albero con radici profonde: le **radici** sono i valori fondanti (uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, sussidiarietà, responsabilità individuale), il **tronco** è la struttura giuridica e istituzionale, e i **rami** sono le sue componenti concrete. Tutto regge insieme — ma ci vuole tempo perché un albero del genere cresca.

Cenni storici: perché è nato

Lo Stato sociale moderno affonda le radici nel **XIX secolo**, in piena rivoluzione industriale. Il boom produttivo dell'Ottocento ha portato benessere... ma solo per pochi. Per la maggior parte dei lavoratori ha significato:

- condizioni di lavoro durissime (orari lunghissimi, lavoro minorile, ambienti pericolosi)
- salari di sussistenza, non sufficienti a una vita dignitosa
- nessuna protezione in caso di infortuni, malattia o vecchiaia
- urbanizzazione caotica: le persone lasciavano le campagne per le fabbriche, ritrovandosi in condizioni precarie

Il prof cita come esempio *Oliver Twist* di Dickens: ambientato proprio in quell'Inghilterra industriale, descrive bene le condizioni di povertà e sfruttamento dell'epoca. Di fronte a questa realtà — e anche per rispondere alle rivendicazioni del **movimento operaio** e al timore di rivoluzioni socialiste — gli Stati cominciarono a intervenire.

Svizzera: i primi passi

In Svizzera, uno dei primi interventi fu la **Legge sulle fabbriche del 1877**: introduceva la responsabilità del datore di lavoro per gli incidenti sul lavoro. Fu però considerata insufficiente, e portò all'introduzione delle prime **assicurazioni sociali** — sull'esempio della Germania bismarckiana — a tutela contro infortuni, malattia e vecchiaia.

Lo sviluppo più importante avvenne però nel **XX secolo**, soprattutto dopo la **Seconda guerra mondiale**. Nel **1948** — lo stesso anno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo — la Svizzera introdusse l'**AVS** (Assicurazione vecchiaia e superstiti). Il prof la definisce "la conquista sociale più importante del dopoguerra", arrivata dopo diversi tentativi falliti nei decenni precedenti.

Finalità dello Stato sociale

Quattro obiettivi principali:

1. **Tutelare le condizioni lavorative** — attraverso il diritto del lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.
2. **Tutelare dai rischi della vita** — proteggere le persone da eventi avversi riconoscendo che questi rischi non sono colpa individuale, ma responsabilità collettiva.
3. **Ridurre le disuguaglianze e la povertà** — il mercato, lasciato libero, amplifica le disuguaglianze. Lo Stato interviene per correggerle.
4. **Promuovere le pari opportunità** — garantire accesso a istruzione, lavoro, salute e vita politica, indipendentemente da genere, disabilità, orientamento sessuale, ecc.

L'effetto concreto sui tassi di povertà

Il prof mostra un grafico dell'Ufficio federale di statistica sui tassi di povertà **prima e dopo** i trasferimenti sociali (dati 2022):

Scenario	Tasso di povertà stimato
Senza alcun trasferimento sociale	~32–33%
Considerando solo prestazioni AVS/vecchiaia	~17–18%
Con tutti i trasferimenti sociali	~8%

Senza Stato sociale, quasi un terzo degli svizzeri sarebbe povero. I trasferimenti sociali tagliano questa percentuale di quattro volte. Non è un lusso — è un potente strumento strutturale.

Il dibattito ideologico: quanto Stato?

Lo Stato sociale è anche campo di battaglia politica. Da un lato chi rivendica un **ruolo maggiore dello Stato** nell'economia e nella redistribuzione. Dall'altro chi

sostiene una visione più **liberale**, dove lo Stato dovrebbe intervenire al minimo essenziale, lasciando spazio al mercato e all'iniziativa privata.

Lo Stato sociale è, in questo senso, un **equilibrio continuo** tra visioni diverse. Dipende dalle maggioranze politiche, dalle risorse disponibili e dai valori sociali dominanti. Non è mai un punto fisso — è sempre una mediazione in corso.

Fin qui il quadro generale. Ora entriamo nella struttura interna — e qui le cose si fanno concrete.

Le quattro componenti dello Stato sociale

Lo Stato sociale si articola in quattro grandi pilastri:

STATO SOCIALE			
Sicurezza sociale	Politiche sociali	Diritto del lavoro	Servizi pubblici

1. Sicurezza sociale

Protegge la popolazione contro determinati **rischi sociali** riconosciuti (infortuni, malattia, vecchiaia, disoccupazione, maternità, carichi familiari, ecc.) oppure garantisce determinate funzioni di base. È il tema centrale di questo corso e la componente su cui ci soffermeremo di più.

2. Politiche sociali

Le **politiche sociali** sono tutte le azioni pubbliche volte a promuovere il benessere dei cittadini e garantire i loro **diritti sociali**. Comprendono politiche sanitarie, familiari, pensionistiche, del lavoro, educative, abitative. Sono un concetto più ampio della sicurezza sociale: la sicurezza sociale è un sottoinsieme delle politiche sociali.

I diritti in prospettiva storica: il prof introduce una distinzione utile tra: - **Diritti civili** — libertà fondamentali (libertà di espressione, di associazione, di religione, integrità personale) - **Diritti politici** — diritto di voto, di eleggibilità, di fondare partiti - **Diritti sociali** — diritto alla salute, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'alloggio

I diritti sociali sono storicamente i più recenti, e la loro concretizzazione dipende sempre dalla disponibilità di risorse pubbliche.

Gli obiettivi sociali nella Costituzione (art. 41 Cost. fed.): La Costituzione federale non sancisce veri e propri diritti soggettivi esigibili in materia sociale, ma elenca **obiettivi** a cui la Confederazione e i Cantoni devono tendere:

- sicurezza sociale
- salute
- famiglia
- lavoro
- abitazione
- formazione
- protezione e promozione dei giovani

Il prof sottolinea un'espressione chiave nell'art. 41: "*a complemento delle responsabilità e dell'iniziativa private*". Questo è il principio di **sussidiarietà**: lo Stato interviene solo quando il privato non riesce a soddisfare i bisogni della popolazione. È un valore fondamentalmente liberale integrato nell'architettura stessa del nostro Stato.

Esempio concreto — La politica familiare:

Le politiche a favore delle famiglie si articolano in tre tipi di interventi (fonte: Valarino, 2020):

Tipo di intervento	Esempi
Prestazioni monetarie	Assegni familiari (215 CHF/mese per figlio fino a 16 anni, 265 CHF fino a 25 anni se in formazione), indennità di

Tipo di intervento	Esempi
	maternità/paternità, riduzioni fiscali per figli a carico, borse di studio
Servizi alle famiglie	Asili nido, doposcuola, mediazione familiare, consulenza
Disposizioni giuridiche	Codice civile (matrimonio, divorzio, tutela dei minori, ecc.)

Importante: **solo le prestazioni monetarie** rientrano pienamente nella **sicurezza sociale**. Le altre appartengono alle politiche sociali in senso lato.

3. Diritto del lavoro

Regola il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro. Le principali basi giuridiche svizzere:

Fonte giuridica	Contenuto
CO art. 319 ss.	Contratto individuale di lavoro
CO art. 356 ss.	Contratto collettivo di lavoro (CCL) e contratto normale di lavoro
Legge federale sul lavoro (LL)	Protezione della salute, orari, ecc.
LAINF	Assicurazione contro gli infortuni

Esempio pratico — Malattia e salario (art. 324a CO): Se un lavoratore è impedito a lavorare per cause non imputabili a lui (malattia, infortunio, obbligo legale), il datore di lavoro deve corrispondergli il salario per un tempo limitato. In pratica, la maggior parte dei contratti prevede una copertura fino all'**80% del salario** tramite assicurazione collettiva. Il 100% non è garantito per legge — scelta normativa deliberata, con margini definiti dalla giurisprudenza.

4. Servizi pubblici (a finalità sociale)

I servizi pubblici sono erogati da: - **enti pubblici diretti** (uffici e servizi dello Stato) → *azione sociale pubblica* - **attori privati** (*azione sociale privata*): - associazioni (art. 60–79 CC svizzero) - fondazioni di utilità pubblica (art. 80–89 CC svizzero) - società private con scopo di lucro

Il Welfare Mix: oltre lo Stato

Lo Stato non è l'unico attore che produce benessere. Il **welfare mix** descrive il sistema allargato in cui operano insieme:

- **Stato** (welfare state)
- **Famiglia**
- **Mercato**
- **Terzo settore** (associazioni, fondazioni, volontariato)

Il volontariato può essere un complemento prezioso — ma non deve sostituire il lavoro dei professionisti.

Seminario: esercizio pratico sui rischi sociali

Nella parte seminariale la classe ha lavorato su un esercizio concreto: **il caso di Dario e Maria**.

- Dario ha ricevuto il licenziamento. Maria lavora part-time come commessa con guadagno ridotto. Hanno una figlia piccola di tre anni.

Rischi sociali identificati:

Rischio sociale	Funzione di sicurezza sociale corrispondente
Disoccupazione (perdita di guadagno)	Sostituzione del reddito → indennità di disoccupazione

Rischio sociale	Funzione di sicurezza sociale corrispondente
Oneri familiari (costi per la figlia piccola)	Complemento → assegni familiari
Povertà e esclusione sociale (se la situazione si prolunga)	Risorse di base / minimo vitale → assistenza pubblica

Il dibattito sullo "Stato attivatore"

Il prof ha aperto una riflessione importante: negli ultimi 20-30 anni, molte politiche hanno messo l'accento sulla **responsabilità individuale** delle persone disoccupate — con obblighi stringenti (numero minimo di ricerche di lavoro, disponibilità ai corsi, sanzioni per inadempienza). **Questa è la logica dello Stato attivatore.**

Vantaggi: strumenti per reinserirsi, promozione dell'autonomia.

Rischio: pressione a accettare lavori precari, stigmatizzazione delle persone disoccupate, effetto perverso di precarizzazione a lungo termine (chi accetta qualsiasi offerta pur di non perdere le indennità può ritrovarsi in un percorso lavorativo peggiore).

Una studentessa ha portato una testimonianza diretta sugli abusi del sistema in un altro contesto. Il prof ha usato l'intervento per ribadire il punto centrale: trovare il **giusto equilibrio tra solidarietà collettiva e responsabilizzazione individuale** — un equilibrio su cui voi, come operatori sociali, lavorerete ogni giorno.

Assicurazioni sociali vs. Prestazioni commisurate al bisogno

Una distinzione fondamentale introdotta verso fine lezione, necessaria per usare bene la guida del corso:

	Assicurazioni sociali	Prestazioni commisurate al bisogno
Logica	Assicurativa: versi contributi, sei tutelato	Del bisogno: dimostri di non avere risorse sufficienti
Finanziamento	Contributi/premi prelevati sul salario	Imposte (reddito e sostanza)
Accesso	Essere assicurati (affiliati e aver versato contributi)	Sussidiario: interviene <i>dopo</i> le assicurazioni sociali
Competenza	Prevalentemente federale	Spesso cantonale
Esempi	AVS, AI, assicurazione malattia, LAINF, AD	Assistenza pubblica, sussidio premi cassa malati, aiuti diretti

Esempio discusso — Assegni per grandi invalidi (AVS): Vengono riconosciuti a persone anziane che, in modo **cronico e regolare**, necessitano dell'assistenza o sorveglianza di una terza persona per le **attività di base della vita quotidiana (ADL)**: spostarsi, vestirsi, lavarsi, mangiare. Esistono tre livelli di grande invalidità (lieve, medio, grave), con importi crescenti. Il diritto sorge dopo un periodo di attesa di almeno sei mesi.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la definizione di Stato sociale e quali valori lo fondano? Lo Stato sociale (*Welfare State*) è un insieme di politiche, norme, pratiche, istituzioni, valori e ideologie volto a rispondere a una serie di rischi e bisogni e a correggere gli effetti prodotti dai meccanismi di mercato, con l'obiettivo di mantenere e migliorare il benessere dei cittadini. I valori fondanti sono: uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, sussidiarietà e responsabilità individuale.

Perché è nato lo Stato sociale e qual è la prima legge federale importante in Svizzera? Lo Stato sociale nasce nel XIX secolo come risposta alle durissime condizioni del capitalismo industriale: lavoro minorile, orari lunghissimi,

salari di sussistenza, nessuna tutela in caso di malattia o infortuni. In Svizzera il primo intervento federale rilevante fu la Legge sulle fabbriche del 1877, che introduceva la responsabilità del datore di lavoro per gli incidenti sul lavoro. Il salto più importante avvenne nel dopoguerra, con l'introduzione dell'AVS nel 1948 — la conquista sociale più significativa del XX secolo svizzero.

Quali sono le quattro componenti dello Stato sociale? Le quattro componenti sono: (1) la sicurezza sociale, che tutela contro rischi sociali riconosciuti tramite assicurazioni e prestazioni al bisogno; (2) le politiche sociali, ossia tutte le azioni pubbliche per promuovere il benessere e i diritti sociali (sanità, famiglia, istruzione, alloggio, ecc.); (3) il diritto del lavoro, che regola il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro (CO, LL, LAINF); (4) i servizi pubblici a finalità sociale, erogati sia da enti pubblici sia da attori privati (associazioni, fondazioni).

Che cos'è il welfare mix e perché è rilevante? Il welfare mix descrive il sistema allargato in cui il benessere dei cittadini è prodotto non solo dallo Stato, ma anche dalla famiglia, dal mercato e dal terzo settore (associazioni, fondazioni, volontariato). È rilevante perché riconosce che lo Stato da solo non può rispondere a tutti i bisogni e che il volontariato può essere un complemento prezioso — ma non deve sostituire il lavoro professionale degli operatori sociali.

Qual è il ruolo dell'art. 41 della Costituzione federale in materia sociale? L'art. 41 Cost. fed. elenca gli obiettivi sociali che la Confederazione e i Cantoni devono perseguire: sicurezza sociale, salute, famiglia, lavoro, abitazione, formazione, protezione dei giovani. Tuttavia non si tratta di diritti soggettivi esigibili in tribunale, ma di indirizzi politici. L'articolo sancisce anche il principio di sussidiarietà: lo Stato interviene *a complemento* delle responsabilità e dell'iniziativa privata, non al loro posto.

Qual è la differenza tra assicurazioni sociali e prestazioni commisurate al bisogno, con un esempio concreto? Le assicurazioni sociali (AVS, AI, AD, LAINF, AMAL, ecc.) funzionano sulla logica contributiva: chi versa premi o contributi acquisisce il diritto alla tutela; sono di competenza prevalentemente federale. Le prestazioni commisurate al bisogno (assistenza pubblica, sussidio cassa malati) funzionano sulla logica del bisogno: il richiedente deve dimostrare che reddito e patrimonio sono sotto una certa soglia; sono spesso di competenza

cantonale e intervengono in modo sussidiario, solo dopo le assicurazioni sociali. Esempio concreto: gli assegni per grandi invalidi AVS vengono erogati come assicurazione sociale a chi, per danno alla salute, ha bisogno di assistenza regolare per vestirsi, lavarsi, mangiare — indipendentemente dal reddito.

Concetti chiave

Termine	Significato
Welfare State / Stato sociale	Insieme di politiche, norme, istituzioni e valori per tutelare il benessere e correggere le distorsioni del mercato
Rischi sociali	Eventi avversi riconosciuti come responsabilità collettiva (malattia, infortuni, vecchiaia, disoccupazione, ecc.)
Sussidiarietà	Lo Stato interviene solo quando il privato non garantisce il benessere necessario
Welfare mix	Sistema allargato: Stato + famiglia + mercato + terzo settore
Diritti sociali	Diritto alla salute, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'alloggio
Art. 41 Cost. fed.	Obiettivi sociali della Confederazione (non diritti esigibili, ma indirizzi politici)
Assicurazione sociale	Tutela su base contributiva (AVS, AI, AD, LAINF, LaMal, ecc.)
Prestazione commisurata al bisogno	Tutela sussidiaria, condizionata alla dimostrazione del bisogno economico
Stato attivatore	Modello che enfatizza responsabilità individuale e obblighi per i beneficiari di prestazioni

Termine	Significato
Grandi invalidi / ADL	Persone che necessitano di assistenza regolare per le attività di base della vita quotidiana

Collegamenti

- **Lezione 01 (seminario):** già affrontati rischio sociale, definizione funzionale e analitica di sicurezza sociale — questa lezione li integra nel quadro più ampio dello Stato sociale.
- **Prossime lezioni:** il prof Grepì approfondirà le assicurazioni sociali; la collega Ornella parlerà delle politiche familiari (fine aprile).
- **Esercizio semestrale:** storia di una persona dalla nascita alla vecchiaia — identificare rischi e prestazioni per ogni fase. Consegna: **29 maggio**. Consiglio: procedere in parallelo con il corso.
- **Risorsa esterna:** sito sicurezasociale.ch — storia e guida al sistema di sicurezza sociale svizzero, ben illustrato e chiaro.
- **Temî aperti:** distinguere precisamente i confini tra sicurezza sociale, politiche sociali e diritto del lavoro (concetti che si sovrappongono parzialmente).